

**עין משפט**
**נר מצוה**

**מוד** א מיי פטיו מהל' פסולי מוקדשין הל"ז ופ"ג מהל' שגגות הל' ג ופ"ד מהל' תמורה הל"א:



**תורה אור השלם**

1. או הודע אָלוי קטאטו אָשר קטא בַּה וְהביא את קָרבֵנו שְׂעִיר עִזִּים וְזָבִר תָּמִיד: וקרא ד כג
2. או הודע אָלוי קטאטו אָשר קטא וְהביא קָרבֵנו שְׂעִירַת עִזִּים תִּמְחֶיָה נִקְבָּה על קטאטו אָשר קטא: וקרא ד כח



**מוסף רש"י**

האיש מגלח על גזירות אביו. אם נדר אביו בגזירות והפריש קרבנותיו ומת, והיה נזי מיר, הבן מגלח ביום מלאת ומביא קרבנות שהפריש אביו (טווס כג.). מן הקלה על החמורה. לא ילא זה מדי עבירה קלה, כגון דנה וכלל שאין בןן מיתה בית דין צבטמה כשהפריש אביו על עבירה תמורה, כגון חלול שבת (כריתות כז.). ת"ל קרבנו. מלאת ומת מבי בני חטאת קרבנו, חד נשאל ומרין ביחוד (טו). על בהמה אביו בגזירות. שהפריש אביו לגזירתו (טו).



**פי' הרא"ש**

הכא נקבה והכא זכר. ולאידך פי' בשעת הפרשה ודאידך קובעו כל א' למה שהזר רואי: ה"ג בזמן שהיה אביו נזיר והפריש מעות סתומים לגזירותיו ואמר הבן הריני נזיר ע"מ שאג' על מעות אבא) ה"ו מגלח על מעות אביו. אבל אם היה הוא ואביו נזירים והפריש אביו מעות סתומים ומת ואמר הבן הריני מגלח על מעות אבא יפלו לזבחה. י"ט גרסינ' שגאג' על גירסא זו ועיקר דמסתברא לימיר דנאמר הלכה היכא דתחלת קבלת גזירותו היתה על סמך מעות אביו. אבל אם בחיי אביו היה נזיר כבד החוק להביא קרבנות משלו: איתבא. על בהמה מפורשת עליו זכר מאי לאו אפי' בעלת מוס אם הודיש אביו ג' בהמות בעלי מומין כמפורשים דמי ולא חשבי' כסתום דמי יפדו ויביא בדמיהם נדבה אלא ודאי כמפורשים דמי ולא חשבי' להו כמפורשי' ונתערבי' וימותו כולם. דמסתמא דמי בכשה עומדים לחטאת ודמי בכש לעולה ודמי איל לשלמים: א"ה מאי איירא מעות כיון דחשבת בהמה בע"מ כסתומים. מאי איירא דתני ברישא מעות ליפלוג ולייתני הכל בבהמה ולייתני ברישא היתה לו בהמה בע"מ יפלו לזבחה. ומשני כיון דבע"מ קרושה לדמי היינו מעות. מתיב רבא קרבנו בקרבנו וכו' בפי אשר נשיא יחטא כתיבי ג' קרבנות חד בנשיא וחד בהדיוט. אחד בבכשה ואחד בשיערה וקמא קא דריש בקרבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקרבן אביו

## כז:

עליה שם עולה אף למעול זה אף אס מתו הצעלים דלמיתה אולא א| ועוד אי במפורשין צפירוש בשעת הקרבה לריך למימר ומאי קמ"ל רשב"ג וא"ת ומאי קס"ד דרב פפא והא מוכחא מדרב חסדא דבעופות כסתומין דמין ויה"ה צבהמה ויש דוחק לומר דרב פפא ס"ל דרב חסדא [צדותא] וליתא<sup>2</sup> דצכמה דוכתי [מיימין] לדרב חסדא וז"ל דרב פפא ודאי ס"ל דאפילו את"ל דעופות כסתומים דמין ולא ממעטיין להו ממעות היינו משום שאין לנו למעט אלא דבר הדומה למעות דלא חזו להקרבה כגון ב| צפרים דלא חזו לזיזי להקרבה אבל עופות דחזו גופייהו להקרבה אין למעטן מהלכה שנתפרש צמעות סתומין יפלו לנדבה והוא הדין דודאי סתומין הוו ג| מעלו<sup>3</sup> לנדבה ומשני ליה רב שימי וא"ל ולקח ועשה אמר רחמנא בלקיחת<sup>4</sup> צעלים אומר כן<sup>5</sup> כלומר ואם לא פירשו הצעלים בשעת הלקיחה הוו כסתומין והוא הדין דרב הונא דלמר ד| צבהמות דהוו כסתומין<sup>6</sup> לפי שאינו מוכיח מגוף המורים הי חטאת והי עולה וכן כשהפריש שלשה פרים אין מוכיח מגוף הצבהמות כלום הי חטאת והי עולה הילכך נוכל לומר דהוו כסתומין לגמרי אבל הכא צמתני' דרשב"ג דקתני הביא שלש צבהמות הראויות דמוכית מגוף הצבהמה הי לחטאת והי לעולה והי לשלמים דכצשה לחטאת שחטאת צאה נקבה וליכא למימר דתקרב עולה שהעולה צא זכר דהיינו כצש וכן איל מפורש הוצפסקה' להדיא דקרב שלמים וכן כצשה לחטאת וכן כצש לעולה הילכך כמפורשין דמו דאין מפורש גדול מזה אבל ג' פרים כסתומין דמין ולא נאמר אי ג' פרים הוו כסתומים

ה"ג הוו כסתומין [קך] כצרה המקשה: **במתיב רב** ו' הונא. אמרת צעלת מוס כסתומים דמיא לר"ג דלמר לעיל הכי פריך והסניא כינד האיש מגלח לגזירות אביו ה"ג צומן שאביו היה נזיר והפריש מעות לגזירותיו פירוש סתומין ומת ואמר הבן הריני נזיר ע"מ שאני מגלח על מעות אבי ו| דהוא שמגלח על מעות אביו פירוש אע"ג דלקמן מיייתין דאם אביו הפריש מעות לחטאתו שאלכ חלב ומת גתחייב הבן גם הוא חטאת חלב אינו מציא חטאתו ממעות שהפריש אביו חטאת ה"ני הלכה היא בנזיר שמגלח על מעות שהפריש אביו לגזירותו ודוקא שלא נדר הבן צחיי אביו כדמסיק והולך אבל נדר צחיי אביו לא כדקתני אבל מי שהיה הוא ואביו נזירים והפריש אביו מגלח עליהם אלא יפלו לנדבה דך היא הלכה ואית ספרים דגרסי איפכא וגירסא זו עיקר: **דיתתה** ו' בהמה מופרשת אכל חטאת] **המות** עולה תקרב עולה ושלמים מאי דא אפילו בהמה בעלת מום. כלומר מאי לאו אפי' הפריש אביו שלש צבהמות צעלי מוס ומת דניתן להן דין מפורשות צתערוצת ימותו<sup>10</sup> ולא ניתן להם דין מעות סתומין לפדותם ולהביא צדמיהן נדבה דצעלי מוס [כמפורשין דמין]: **לא תבימה**. כלומר לא משכחת דין מפורשת אלא צבהמה תמימה אבל צעלת מוס כסתומין דמין צמעורצין<sup>11</sup>: **מאי איירא דתני מעות בו'**. [נאמאי נקט צרישא מעות ה"ל למיתני צרישא היתה לו צבהמה צעלת מוס דהכי הוי שפיר טפי למיתני דין סתומים ומפורשין הכל צבהמות] וא"ת ואמאי לא פריך ממתני' דקתני מעות סתומין יפלו לנדבה ואי צבהמה צעלת מוס כמעות סתומין ליתני צבהמה צעלת מוס צין תמימה אבל צמתני' קתני מעות מפורשין להכי קתני צתר הכי מעות סתומין ומחלק הכל צמעות להכי ליכא למיפוך ליתני צמהה צעלת מוס דהוי כסתומין<sup>9</sup> צמקוס [מעות]: **במתיב רבא** קרבנו. צפרשת ו' אס נשיא יחטא ושלשה קרבנות<sup>12</sup> כתיבי חד צנשיא וחד צכצשה וחד צשעירה: **ואינינו יוצא בקרבן אביו**. ז"ע דמה אינטריך קרא הא ודאי דחטאת שמתו צעליה למיתה אולא ומאי האי דקאמר נמי צתר הכי אבל יוצא הוא צקרצן אביו שהפריש מן הקלה על הקלה וכו':

**שהרי אין אדם מוגלח עף בהמת אביו בגזירות**. כדאמרין צצליה פירקין שאינו מגלח על ו' אביו כי אס על מעות סתומין דלא הוכר צלשון המשנה אלא מעות סתומים דהלכה נשנית צמעות סתומין דוקא ח| היה מדקדק הר"ס דלמר צפ"ק דצנחים (דף טו:). חטאת חלב ששחטו לשם חטאת דם כשרה והכא אמר דלא כיפר יש לחלק דהתם מיירי שלא היה חייב שתייהם כי אס חטאת חלב ולכך עדיף אבל הכא שנתחייב שהיהו הוי עקירה יותר ועוד יש לומר דודאי לענין להתכפר צו צצביל חטאת חלב שהיתה עומדת לכך איכא מאן דאמר כשרה אבל הכא איירי להתכפר צו משום חטאת דם שרונה לעוקרו ממנה שהיה מתחילה לכך לא כיפר:

**ה"ג אבא יוצא במעוֹת שבן מוגלח עף מעוֹת אביו**. ואע"ג שהמעות היו מפורשים לחטאת אביו וכה"ג אינו מגלח על מעות של אביו מ"מ כיון דצשום דוכתא מגלח על מעות אביו: ו' **אבב"ר יוצא בקרבן שהפריש צעצמו**. לעצירה זו וביאנו לעצירה אחרת: **ח"ל"ף קרבנו עף חטאתו**. צפרשת אס נפש חטאתו וגו' והביא קרבנו שעירת עזים על חטאתו ואע"פ שדרשנו כצד שלשה קרבנות<sup>13</sup> עתה צא לדרוש על חטאתו עד שהיה קרבנו לשם ט| חטאת<sup>14</sup> ואפי' אדם אחד: **יבול"ף לא יצא**. כשמפריש צמויד צבהמה המפורשת<sup>15</sup> לעצודה זו ומקריצה לחטאת<sup>16</sup> אחר:

## מי שאמר פרק רביעי נזיר

**מי מציא אמרס דאדאך דהויא חטאס תקרב עולה**. הא ההיא דלשום חטאת הויא נקצה והאי דעולה הוי זכר: **מסיב רב המנונא ומי אמרינן דצהמה צעלת מוס כסתומה דמיא והסניא כינד אמרו האיש מגלח כו':** ה"ג כינד אמרו האיש מגלח על גזירות אביו צומן שהיה אביו נזיר והפריש אביו מעוס לגזירות ומת א| כו': הריני נזיר ע"מ שאגלה על מעוס אבא אין זה מגלח על מעוס אביו היו לו מעוס סתומין כו'. וסדר המשנה אינה א| כן דמעיקרא הוה ליה למיתני מגלח על גזירות צ| אבא אלא רב המנונא דצעי לאיתווי פירכא מינה טריחא ליה מילתא למיתני כינד הוא מגלח צ| והוא מדלג צה ונקיט צסיפא משום דצעי פרוכי מינה אין זה מגלח על מעות אביו הואיל וכצד מת אביו קודם שקיבל עליו זה גזירות אבל צסיפא דצרייתא מפרש כינד מגלח על גזירות אביו ד| כדמפרש צסיפא דמתני': **היפס לו צבהמה מופרשא**. כלומר שהפריש ג' צבהמות אבל לא פ"י איזו לחטאת ואיזו לעולה: **מאי לאו אפי' צעלת מוס**. שכן צעלי מומין וקא חשיב להו כמפורשים דקאמר החטאת תמות והעולה תקרב כלומר תמכר ויציא צדמיה עולה וקציא לר"ג דלמר [כו:|] צעלת מוס כסתומה דמיא ויפלו דמיה לנדבה דדין מעות סתומין: **לא סמימה**. הראיהו ליקרב ומשום הכי הויין להו כמפורשין: **מאי איירא**. דתני מעות כסתומין דמין ליתני צבהמה צעלת מוס אולא אימניא מדצהמה דמיא ו| כסתומה כ"ש מעות: **הכי נמי**. קתני דצהמה צעלת מוס למאי קדישא דלמי ודמי מעות ניניהו וכיון דקתני מעות לא אינטריך ו| למיתני צעלת מוס: **מסיב רבא**. אשר נשיא יחטא וגו' ו| והביא את קרבנו צקרצנו הוא יוצא: **יכול לא ינאל]** **צקרצן אביו שהפריש**. אביו מן עצירה קלה שעצב כגון צצוצת העדות ושצוצת צציו: **על החמורה**. שכן חטא כגון שאלכ חלב ודם אז שמתחייב צחייבי מיתות צית דין: **תלמוד לומר**. ואם נפש אחת חטטא והביא (את) קרבנו: **שהרי אין אדם מגלח על צבהמה אביו בגזירות**. כדתנן [לקמן דף ג.]. מי שהיה הוא ואביו נזירים והפריש אביו מעות סתומין כו' מדקאמר מעות ולא אמר צבהמה שמע מינה דעל מעות הוא דמגלח ולא על צבהמה ח|: צומן

אביו מעות פירוש כסתמא ומת ואמר הבן הריני מגלח על מעות אביו מעות ושצוצת צציו: **על החמורה**. שכן חטא כגון שאלכ חלב ודם אז שמתחייב צחייבי מיתות צית דין: **תלמוד לומר**. ואם נפש אחת חטטא והביא (את) קרבנו: **שהרי אין אדם מגלח על צבהמה אביו בגזירות**. כדתנן [לקמן דף ג.]. מי שהיה הוא ואביו נזירים והפריש אביו מעות סתומין כו' מדקאמר מעות ולא אמר צבהמה שמע מינה דעל מעות הוא דמגלח ולא על צבהמה ח|: צומן

אביו מעות פירוש כסתמא ומת ואמר הבן הריני מגלח על מעות אביו מעות ושצוצת צציו: **על החמורה**. שכן חטא כגון שאלכ חלב ודם אז שמתחייב צחייבי מיתות צית דין: **תלמוד לומר**. ואם נפש אחת חטטא והביא (את) קרבנו: **שהרי אין אדם מגלח על צבהמה אביו בגזירות**. כדתנן [לקמן דף ג.]. מי שהיה הוא ואביו נזירים והפריש אביו מעות סתומין כו' מדקאמר מעות ולא אמר צבהמה שמע מינה דעל מעות הוא דמגלח ולא על צבהמה ח|: צומן

**ה"ג אבא יוצא במעוֹת שבן מוגלח עף מעוֹת אביו**. ואע"ג שהמעות היו מפורשים לחטאת אביו וכה"ג אינו מגלח על מעות של אביו מ"מ כיון דצשום דוכתא מגלח על מעות אביו: ו' **אבב"ר יוצא בקרבן שהפריש צעצמו**. לעצירה זו וביאנו לעצירה אחרת: **ח"ל"ף קרבנו עף חטאתו**. צפרשת אס נפש חטאתו וגו' והביא קרבנו שעירת עזים על חטאתו ואע"פ שדרשנו כצד שלשה קרבנות<sup>13</sup> עתה צא לדרוש על חטאתו עד שהיה קרבנו לשם ט| חטאת<sup>14</sup> ואפי' אדם אחד: **יבול"ף לא יצא**. כשמפריש צמויד צבהמה המפורשת<sup>15</sup> לעצודה זו ומקריצה לחטאת<sup>16</sup> אחר:

**שהרי**

על חטאתו ומת והבן חייב אותו קרבן עצמו אין הבן יוצא באותו קרבן: מן הקלה חלב ודם ושאר חייבי חטאות שאין חייבין על דונגן סקילה. על החמורה שבת וע"ז וכיוצא בהן שחיובן על דונגן סקילה: תלמוד לומר קרבנו השני דאפי' מן הקלה ומן החמורה על החמורה אינו יוצא: שהרי אין אדם מגלח על בהמת אביו בגוי' שאם הפריש בהמות לגזירותיו ומת ואמר הבן הריני נזיר ע"מ שאגלה על דונגן סקילה:
נזיר

נזיר אבא אינו מגלח עליהם דלא נאמר הלכה אלא על מעות סתומים שהפריש אביו:

מסורת הש"ס

(א) לקמן ל: (ב) הכל צברינות כו: (ג) [בס"א: ת"ל קרבנו צקרצנו, (ד) ז"ל המטא, (ה) ג"א צמעורצין, (ו) ז"ל אשה, (ז) ג"ל גזירות, (ח) שייך לקך כ"ח, (ט) ז"ל חטאתו, (י) ז"ל לעצירה,



**נוסחת הריב"ן**

[א] קך: [צ] אביו: [ג] וקא: [ד] וכדמפרש: [ה] דמיא לה: [ו] [למתני] ליתא צכ"י: [ז] [והביא את כו' צקרצן אביו] כיון ליתא צכ"י: [ח] על צבהמה מ"ל והביא את קרבנו שעירת עזים תמימה על חטאתו עד שהיה קרבנו לשום חטאתו:



**הגהות הב"ח**

(א) גפי' צומן שהיה אביו נזיר והפריש אביו כל"ל ומיתת הוא נמחק: (ב) שם ע"מ שאגלה על מעות אבא אין זה מגלח על מעות אביו היו לו מעות סתומות: (א) רש"י ד"ה הכי גרסינן וכו' מעות לגזירות ומת ואמר הריני נזיר וכו' על גזירות אביו אלא רב המנונא וכו' מגלח הוא מדלג צה ונקט סיפא משום דצעי פריך מינה כפ"ל והד"ס:



**הגהות מהר"ב רנשבורג**

[א] תוס' ד"ה (בעמוד הקודם) ואמאי וכו' דלמיתה אולא. י"ב ר"ל צבהמה חטאת. א"מ: [ב] בא"ד דלא חזו להקריבה כגון פרים כפ"ל: [ג] בא"ד וה"ה דודאי סתומין הוו מעלו לנדבה. י"ב עיין א"מ ותיבת מעלו נמחק וי"צ יפלו: [ד] בא"ד וה"ה דרי"ה דלמר צבהמות. מיתת צבהמות נמחק וי"צ צעופות. א"מ ויעשה"ה ודוק: [ה] בא"ד וכן איל מפורש בתורה כפ"ל והוא כפי' נשא ע"י א"מ: [ו] ד"ה מתיב ריה וכו' על מעות אביו דהוא חטאת נמחק וי"צ זכור: [ז] ד"ה מאי וכו' דסולא צרייתא כסתומין ומפורשים כפ"ל: [ח] ד"ה שהרי וכו' צמעות כסתומים דוקא. י"ב כאן הס"ד ומן היה מדקדק הרי"ס עד סוף הדבור שייך לקך כח ע"א צבוק ד"ה שהרי. א"מ ויעו"ש:



**הגהות התוספות**

1. ז"ל ושם חטאת אף.
2. צסי"א דליחא.
3. ז"ל ופלו.
4. ז"ל אי בלקיחת צעלים אי בלקיחת הבן.
5. מיתות אומר כן נמחק.
6. מיתות והוא הדין דרב הונא דלמר צבהמות דהוו כסתומין. נמחק.
7. ז"ל צפוקוס.
8. ז"ל כדסבר המקשה.
9. ז"ל שהפריש אביו לחטאת הכא הלכה כו'.
10. ז"ל דימותו.
11. מיתת צמעורצין נראה ט"ס ויש לחקוק.
12. דל"ל קרבנו.
13. דל"ל קרבנו.
14. ז"ל חטא.
15. ז"ל לחטא.